

1500552-03.2020.8.26.0320

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: Ricardo Truite Alves

Comarca: Limeira

Foro: Foro de Limeira

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/11/2022

... bairro. Afirmou ter passagem pelo crime de tráfico de drogas. Havia deixado a namorada de Higor em sua residência. Alega que obedeceu ao comando da Polícia Militar de imediato (fls. 19).

Em Juízo, o réu Lucas disse que tem 22 anos. É motoboy. Não assumiu que o veículo era produto de roubo. Foi chamado por Higor e sua mulher. Só foi levá-los a pedido deles. Foram abordados pelos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Limeira

Foro de Limeira

2ª Vara Criminal

Rua Boa Morte, 661, Limeira-SP - cep 13480-181

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500552-03.2020.8.26.0320 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500552-03.2020.8.26.0320

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência - 2038390/2020 - 02º D.P. LIMEIRA, 6289435 - 02º D.P. LIMEIRA, 401/20/923 - 02º D.P. LIMEIRA, 2038390 - 02º D.P. LIMEIRA, 401/20/923 - 02º D.P. LIMEIRA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCAS CARVALHO SANTOS DE ARAUJO

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ricardo Truite Alves

Vistos.

LUCAS CARVALHO SANTOS DE ARAÚJO, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no art. 180, caput, do Código Penal.

Consta do incluso inquérito policial que, no dia 1º de fevereiro de 2020, entre as 21h00min e às 23h18min, em local incerto, mas nesta cidade de Limeira, o acusado, agindo em concurso e unidade de desígnios com Higor Pereira da Silva, receberam e, no dia 1º de fevereiro de 2020, por volta das 23h18min, na Avenida Canadá, Belinha Ometto, nesta cidade e comarca de Limeira, conduziam, em proveito comum, coisa que sabia ser produto de crime, a saber, um veículo FORD/ECOSPORT XLT, de placas DNE-

4383 (Limeira - SP), de cor preta, ano 2005, que havia sido roubado anteriormente da vítima Pietro Papini Fortes, pertencente a Odair Donizetti Fortes.

Conforme apurado, o veículo estava na posse da vítima Pietro Papini Fortes, quando foi roubado pelo adolescente Alex Anderson Pires Bonfim, no dia 1º de fevereiro de 2020, por volta das 21h00min, no bairro CECAP, enquanto parou perto de uma biqueira (cf. boletim de ocorrência).

Após os fatos acima narrados, o denunciado e o comparsa Higor receberam o referido veículo do adolescente e, por volta das 23h18min do mesmo dia, passaram a conduzi-lo na via pública.

Ocorre que, ao tomarem conhecimento sobre o roubo do veículo, policiais militares encetaram diligências para elucidação dos fatos quando, ao passarem pela Avenida Canadá, avistaram o veículo sendo conduzido pelo denunciado LUCAS e tendo Higor como passageiro, os quais, ao perceberem a aproximação da viatura, empreenderam fuga, sendo abordados após breve acompanhamento.

Indagados na ocasião da abordagem, os receptadores afirmaram que sabiam que o veículo era roubado e que tinham alugado o carro do adolescente Alex pelo valor de R\$50,00 (cinquenta reais).

A denúncia foi recebida em 21 de julho 2020 (fls. 46/48), posteriormente tendo sido aditada para incluir Higor Pereira da Silva (fls. 77/79) e recebido o seu aditamento (fls. 85).

O réu Lucas foi citado (fls. 70) e apresentou defesa prévia (fls. 88/91).

O processo foi desmembrado, tendo permanecido neste feito apenas o acusado LUCAS (fls. 128), eis que o corréu Higor não foi localizado, tendo sido citado por edital (fls. 121).

Foi mantido o despacho de recebimento da denúncia (fls. 134/135).

Durante a instrução, foram ouvidas a vítima e testemunhas, com interrogatório do acusado ao final (mídia).

Alegações finais escritas do Ministério Público (fls. 156/161) e da Defesa (fls. 166/167).

É o breve relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Não há preliminares pendentes de apreciação.

O pedido condenatório é procedente.

A materialidade do delito restou comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 08/11 e 12/13), auto de prisão em flagrante (fls. 03), auto de exibição e apreensão (fls. 14), auto de entrega (fls. 15 e 16), bem como pela prova oral colhida no curso da persecução penal.

A autoria é certa.

Em solo policial, o acusado Lucas disse que não sabia que isso iria acontecer. Disse ainda que seu amigo Higor havia pedido para que levasse sua namorada até a casa dela porque ele era habilitado para conduzir o veículo. Informou que conhece Alex somente de vista, já que moram no mesmo bairro. Afirmou ter passagem pelo

crime de tráfico de drogas. Havia deixado a namorada de Higor em sua residência. Alega que obedeceu ao comando da Polícia Militar de imediato (fls. 19).

Em Juízo, o réu Lucas disse que tem 22 anos. É motoboy. Não assumiu que o veículo era produto de roubo. Foi chamado por Higor e sua mulher. Só foi levá-los a pedido deles. Foram abordados pelos guardas. Não empreendeu fuga. Estacionou assim que determinado. Higor e a mulher passaram na sua casa e pediram um favor. Higor era seu conhecido e não era habilitado para conduzir veículos. Era ele quem conduzia o automóvel quando da abordagem. Fazia meia hora que estava com o automóvel antes de ser abordado. Só deixou a mulher de Higor na casa dela, já retornavam até o local de partida. Higor disse a ele que pegou o automóvel emprestado para levar a mulher e não sabia do roubo. Só falou aos guardas que era habilitado. Conhece o adolescente Alex de vista. Não conhecia os guardas até então. Não viu como o carro chegou na sua casa, acredita que Higor ou sua mulher conduzia aquele veículo. Higor não disse em que local pegou o veículo e nem entregou qualquer documento a ele. Higor apenas contou que pegou o veículo com um amigo (mídia).

Sua versão não convence.

Vejamos o teor da prova oral, contrária aos interesses do acusado.

A vítima Odair Donizeti Fortes disse que é proprietário do veículo Ford Ecoesport e o bem móvel estava com seu filho quando do roubo. O automóvel foi tomado pelos roubadores. Estava em um posto e viu o veículo passar pela via pública, sentido Morro Azul. Ligou para a polícia, havia uma blitz em andamento, houve a abordagem. O automóvel foi recuperado (mídia).

Em sede de crimes patrimoniais, a palavra da vítima e de testemunhas, que nenhum interesse tem no deslinde da demanda, é de suma importância, pois narrando o proceder de estranhos, o único interesse delas é apontar os verdadeiros culpados e recuperar eventuais bens perdidos e não acusar inocentes.

“(...) Declarações da vítima. Em ilícitos patrimoniais, a palavra da vítima é de suma valia. Inaplicabilidade do denominado "princípio da insignificância" (...) RECURSO DESPROVIDO”. (TJSP; Apelação 0000614-32.2017.8.26.0544; Relator (a): Camargo Aranha Filho; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Jundiaí - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 19/12/2017; Data de Registro: 19/12/2017).

“Apelação - Furto qualificado - Autoria e materialidade bem comprovadas - Palavras coerentes e uniformes da vítima e testemunhas (...)Recurso desprovido”. (TJSP; Apelação 1500443-59.2016.8.26.0536; Relator (a): Ivan Sartori; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Bertioga - 1ª Vara; Data do Julgamento: 28/11/2017; Data de Registro: 29/11/2017).

O policial militar Marcos Antonio Cordasso dos Passos disse que receberam informação de um veículo Ford Ecoesport, de cor preta, produto de roubo. Lograram localizar o veículo em questão pela Avenida Canada, bairro Belinha Ometo, ocupado por duas pessoas. Ao avistarem a viatura policial, os agentes empreenderam fuga, sendo necessário breve acompanhamento até que na Avenida Libertino Pisani, Cidade Universitária, conseguiram abordá-los. O veículo era conduzido pelo acusado Lucas, tendo como passageiro Higor. Ambos disseram que o veículo era produto de roubo e haviam alugado pelo valor de cinquenta reais. Pelo bairro Olindo de Luca foi localizado e abordado em via pública o adolescente Alex, que admitiu o ato infracional e a entrega do automóvel. Quem conduzia o automóvel era o acusado Lucas. Não o conhecia até então. Não havia qualquer documentação do automóvel (mídia).

O policial militar Julio Cesar Fonseca Menaldo disse que recebeu informação via 190

de que veículo Ford EcoSport havia sido roubado. Localizaram o automóvel pela Avenida Canada, que era ocupado por duas pessoas. O veículo era conduzido pelo acusado Lucas, tendo como passageiro Higor. Indagado, Lucas disse ter conhecimento da origem ilícita do veículo e indicou a residência do adolescente Alex, que seria autor do ato infracional. Pela Rua João Siarrochi, bairro Olindo de Luca, foi localizado e abordado em via pública o adolescente Alex, que confessou o roubo. Não conhecia o acusado Lucas, havendo tentativa de fuga antes da abordagem policial (mídia).

Ressalto que o depoimento de policiais militares neste caso é perfeitamente válido. É inadmissível alegar que seriam suspeitos. Não restou comprovada qualquer agressão, armação ou perseguição dos policiais, que não tinham qualquer motivo aparente ou concreto para incriminar injustamente o réu.

Sobre a admissibilidade de tais testemunhos, cito o seguinte entendimento jurisprudencial:

"(...) Os depoimentos judiciais de policiais, militares ou civis e de guardas civis, têm o mesmo valor dos depoimentos oriundos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros policiais. Entendimento contrário seria e é chapado absurdo, porque traduziria descabido e inconsequente preconceito, ao arrepio, ademais, das normas Constitucionais e legais. No duro, inexistente impedimento ou suspeição nos depoimentos prestados por policiais, militares ou civis, ou por guardas civis, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, chamando-os à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada. Logo, são manifestas a ilegalidade e mesmo a inconstitucionalidade de entendimentos que subtraíssem, "a priori", valor dos sobreditos depoimentos judiciais pelo simples fato de terem sido prestados por pessoas revestidas da qualidade de policiais "lato sensu". Precedentes do STF (HC 87.662/PE – Rel. Min. Carlos Ayres Brito – j. 05.09.06; HC 73.518-5 – Rel. Min. Celso de Mello – DJU 18.10.96; HC 70.237 – Rel. Min. Carlos Velloso – RTJ 157/94) e do STJ (AgRg no AREsp 262.655/SP – Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze – j. 06.06.13; HC 177.980/BA – Rel. Min. Jorge Mussi – j. 28.06.11; HC 149.540/SP – Rel. Min. Laurita Vaz – j. 12.04.11 e HC 156.586/SP – Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho – j. 27.04.10). (TJSP; Apelação 0003912-21.2015.8.26.0635; Relator (a): Airton Vieira; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 23ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 19/09/2017; Data de Registro: 25/09/2017).

No caso em tela, as circunstâncias revelam claramente a consciência do ilícito. As evidências do caso concreto apontam o conhecimento do acusado Lucas sobre a origem espúria do veículo automotor.

O delito de receptação restou evidenciado. O réu sabia que o veículo que conduzia era produto de crime porque não possuía qualquer documentação que comprovasse a regularidade da coisa, de roubo ocorrido em data muito recente, havendo aluguel da coisa pelo valor ínfimo de R\$50,00.

O acusado Lucas, ao notar a presença dos policiais militares, tentou evadir-se com o automóvel receptado, o qual não obteve sucesso, tendo sido abordado posteriormente e confirmado aos guardas que sabia da origem ilícita do veículo.

A Defesa, por outro lado, não indicou e comprovou motivos para uma falsa incriminação. Não demonstrou equívoco no flagrante e vício no resultado da persecução. Não apresentou explicação plausível para a conduta do denunciado e para a posse do bem mencionado na inicial, a despeito de suas condições evidentemente espúrias, de sorte a refutar as evidências da ciência do crime antecedente.

É sabido que as evidências, quando harmônicas, são suficientes à comprovação do delito de receptação, sobretudo diante da especificidade do tipo penal e da dificuldade na apreensão do pensamento dos autores de crimes deste jaez.

A esse respeito, confira-se a jurisprudência:

“APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPÇÃO DE MOTOCICLETA – Pleito de absolvição por insuficiência probatória ou desclassificação para a modalidade culposa – Descabimento – Materialidade e autoria incontestes – Dolo extraído do contexto em que se desenvolveram os fatos – Ausência de demonstração do alegado pelo réu – Palavras dos policiais às quais se confere relevo probatório – Condenação incensurável (...). Recurso desprovido”. (TJSP; Apelação 0008800-22.2015.8.26.0477; Relator (a): Camilo Léllis; Órgão Julgador: 8ª Câmara Criminal Extraordinária; Foro de Praia Grande - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 07/11/2017; Data de Registro: 13/11/2017).

“(....) RECEPÇÃO DOLOSA. MATERIALIDADES E AUTORIAS SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS. (3) TESTEMUNHO DE AGENTES PÚBLICOS. VALIDADE. (3) INDÍCIOS QUE EVIDENCIAM O DOLO PERTINENTE À ESPÉCIE CRIMINOSA. (4) CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO REAFIRMAM O DOLO DO RÉU. CONDENAÇÃO. (5) DOSIMETRIA FIXADA DE FORMA ESCORREITA, SEM QUALQUER REPARO. (6) REGIME ABERTO. POSSIBILIDADE. (8) RECURSO QUE NÃO COMPORTA PROVIMENTO. (...) 2. A materialidade e a autoria foram comprovadas com relação ao crime de receptação dolosa. As circunstâncias do caso concreto comprovaram o dolo adequado à espécie. (...) 4. Os indícios são as circunstâncias conhecidas e provadas a partir das quais, mediante um raciocínio lógico, pelo método indutivo, se obtém a conclusão, firme, segura e sólida de outro facto; a indução parte do particular para o geral e, apesar de ser prova indireta, tem a mesma força que a testemunhal, a documental ou outra. Validade da utilização dos indícios como prova da autoria criminosa. Precedentes do STF (AP 470/MG – Pleno – Voto Min. Cezar Peluso – j. 28.08.12 – Revista Trimestral de Jurisprudência – Volume 225 – Tomo II – pág. 1.218/1.220 e AP 470/MG – Pleno – Voto Min. Luiz Fux – j. 28.08.12 – Revista Trimestral de Jurisprudência – Volume 225 – Tomo II – pág. 838/842). 5. Receptação dolosa. Ciência da origem criminosa da “res”. A circunstância do caso concreto, assaz comprometedor, leva à necessidade de demonstração da causa legitimadora da posse do réu, ônus do qual ele não se desincumbiu. Precedentes do TJSP (Ap. 0004535-08.2009.8.26.0470 – 4ª C – Rel. Des. Camilo Léllis – j. 28.03.17 – DO 30.03.2017; Ap. 0054334-09.2015.8.26.0050 – 9ª C – Rel. Des. Carlos Monnerat – j. 16.03.2017 – DO 22.03.2017; Ap. 0039045-65.2011.8.26.0506 – 9ª C – Rel. Des. Souza Nery – j. 17.02.2017 – DO 20.02.2017; Ap. 005535-26.2010.8.26.0050 – 3ª C – Rel. Des. Ruy Alberto Leme Cavalcheiro – j. 14.02.2017 – DO 16.02.2017 e Ap. 0000341-70.2014.8.26.0443 – 15ª – Rel. Des. Camargo Aranha Filho – j. 15.12.2016 – DO 16.12.16). 6. Dosimetria fixada de modo escorreito, que não exige qualquer reparo. 7. Recurso defensivo que não comporta provimento” (TJSP; Apelação 0029065-46.2013.8.26.0564; Relator (a): Airton Vieira; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São Bernardo do Campo - 4ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 23/01/2018; Data de Registro: 30/01/2018).

É justamente o que ocorre na situação em tela.

Todos os fatos acima descritos não constituem mera coincidência, mas convergem na demonstração da consciência da origem ilícita do bem pelo réu Lucas, não havendo sequer em se falar em desclassificação para a modalidade culposa.

A propósito, tratando-se de receptação, é dever daquele sob cuja responsabilidade foi encontrado o bem oriundo de crime recente apresentar justificativa plausível e verossímil para tanto, com suporte probatório mínimo, o que, no caso vertente não se constatou.

Pelo que se verificou do processado, todos os depoimentos e elementos colhidos

evidenciam o dolo na posse do bem envolvendo o acusado. Não se cuidou de negligência deste réu Lucas, mas de ciência inequívoca da ilicitude, não se cogitando de eventual desclassificação para receptação culposa e, por conseguinte, de isenção de pena ou perdão.

O desconhecimento sequer teria o condão de desclassificar a conduta para modalidade diversa da constante da denúncia, em conformidade com o entendimento jurisprudencial que cito abaixo:

“É interessante assinalar, ainda, por relevante, que em se cuidando do crime descrito no art. 180, “caput”, do Código Penal, a prova é sutil e difícil, daí avultando a importância dos fatos circunstanciais que envolvem a infração e a própria conduta do agente. Não é por outra razão que a jurisprudência, de forma reiterada e unânime, tem reconhecido que a posse injustificada da res inverte o ônus da prova, de tal sorte que é perfeitamente possível atribuir a responsabilidade pelo crime de receptação dolosa ao agente que recebe bens de origem espúria e não apresenta justificativa cabal e palpável a respeito do fato.” (TJSP; Apelação 0006148-10.2011.8.26.0562; Relator (a): Sérgio Coelho; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Santos - 6ª. Vara Criminal; Data do Julgamento: 30/08/2012; Data de Registro: 01/09/2012).

“Convém enfatizar, ainda, que, como automóvel estava na posse do apelante, cumpria-lhe trazer aos autos justificativa inequívoca e verossímil para esse fato jurídico, já que invertido o ônus da prova, não tendo ele, no entanto, se desincumbido disso. Em decorrência, fez transmutar em certeza a presunção de sua responsabilidade.” (TJSP; Apelação 0005986-38.2007.8.26.0050; Relator (a): Moreira da Silva; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 25ª. Vara Criminal; Data do Julgamento: 08/03/2012; Data de Registro: 12/03/2012).

Todos os elementos probatórios harmonizam-se, inclusive aqueles obtidos na fase judicial, de modo que o magistrado pode utilizá-los na formação de seu convencimento.

Por todo o exposto, diante das provas convincentes obtidas ao longo de toda a persecução e que não foram rechaçadas por qualquer subsídio concreto, é de rigor a condenação do acusado.

Demonstrada a procedência da imputação, não existindo justificativas para os seus atos, passo à dosimetria da pena a ser aplicada.

Na primeira fase da dosimetria, considerando a existência de maus antecedentes (cf. Autos nº 1503917-02.2019.8.26.0320, trânsito em julgado em 22/10/2021 - fls. 151/152), fixo a pena-base acima do mínimo legal, ou seja, 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

O conceito de maus antecedentes, por ser mais amplo do que o da reincidência, abrange as condenações definitivas, por fato anterior ao delito, transitadas em julgado no curso da ação penal e as atingidas pelo período depurador (cf. STJ, HC 515.516/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 15/05/2020; EDcl no AgRg no Resp 1827892/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 23/03/2020 AgRg no AREsp 648.374/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 28/10/2016; AgRg no HC 354.093/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 27/09/2016, DJe 10/10/2016; AgRg no AREsp 924.453/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/09/2016, DJe 15/09/2016).

Ademais, o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, pacificou o entendimento no Tema 150, no julgamento do RE 593818, ao fixar a seguinte tese: “Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de

prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal", reconhecendo, portanto, o uso de condenações definitivas, por fato anterior ao delito, transitadas em julgado no curso da ação penal e não atingidas pelo período depurador da reincidência, como maus antecedentes para fins de fixação da pena-base.

Na segunda fase, não há agravantes. Todavia, o réu era menor de 21 anos na época dos fatos (fls. 09), de modo que reduzo a pena ao seu patamar inicial, totalizando 01 (um) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Estabeleço o regime inicial semiaberto para início de cumprimento da pena. Embora a pena final fixada seja inferior a quatro anos, o acusado é portador de maus antecedentes, o que, nos termos do art. 33 do CP, impede a aplicação do regime inicial mais brando.

Por se tratar de medida socialmente recomendável, substituo a pena privativa de liberdade aplicada por uma pena restritiva de direitos consistente em prestação pecuniária no valor de um salário-mínimo, cujo valor deverá ser revertido a uma instituição social a ser indicada em sede de execução, até porque o acusado não é reincidente específico.

No caso de descumprimento injustificado da pena restritiva de direitos, determino a conversão na pena privativa de liberdade acima fixada, nos termos do artigo 44, § 4º do Código Penal.

Deixo de fixar indenização mínima prevista no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, na ausência de instrução específica, sob pena de ofensa ao contraditório e ampla defesa.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para condenar LUCAS CARVALHO SANTOS DE ARAUJO, qualificado nos autos, como incurso no artigo 180, caput, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial semiaberto, com pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo legal.

Substituo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos consistente em prestação pecuniária à entidade com provada destinação social, a ser definida em execução, no importe de 01 (um) salário-mínimo, sem prejuízo da multa acima imposta.

Como respondeu solto ao processo, poderá recorrer desta em liberdade.

Custas na forma da lei, observada a gratuidade processual ora conferida.

Após o trânsito em julgado, o nome do acusado deverá ser lançado no rol dos culpados.

P.R.I.

Limeira, 08 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA